

KAMARUDDIN BIN RAHMAT

lwn

NOOR AISHAH BINTI A.KARIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 10hb. Ogos 2018 bersamaan 28 Zulkaedah 1439 H]

Kes Mal No : 10000-077-0132-2017

[*Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan*]

Peguam Perayu : -

Peguam Responden : *Encik Fakhrul Azman bin Abu Hassan dari Tetuan Azaine & Fakhrul*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran memfailkan notis rayuan di luar tempoh masa terhadap tiga perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam iaitu Perintah bertarikh 8/12/2011, Perintah bertarikh 20/1/2015 dan Perintah bertarikh 3/8/2016.

[2] Permohonan yang dipohon Pemohon adalah:-

- i] Bahawa Mahkamah membenarkan tempoh empat belas (14) hari untuk memfailkan Notis Rayuan daripada tarikh Penghakiman bertarikh 8/12/2011 bagi saman No. 10100-017-0348-2006

(Penghakiman Harta Sepencarian) dilanjutkan / dipanjangkan menurut Seksyen 238 dan/atau 244 dan/atau Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- ii] Bahawa Mahkamah membenarkan tempoh empat belas (14) hari untuk memfailkan Notis Rayuan daripada tarikh Penghakiman bertarikh 20/1/2015 bagi Saman No: 10100-099-0073-2012 (Penghakiman Tambahan Harta Sepencarian) dilanjutkan/ dipanjangkan menurut Seksyen 238 dan/atau 244 dan/atau Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- iii] Bahawa Mahkamah membenarkan tempoh empat belas (14) hari untuk memfailkan Notis Rayuan daripada tarikh Penghakiman bertarikh 30/8/2016 bagi Saman No: 10100-017-0074-2012 (Penghakiman Lanjutan Harta Sepencarian) dilanjutkan/ dipanjangkan menurut Seksyen 238 dan/atau 244 dan/atau Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- iv] Bahawa Pemohon diberikan kebenaran untuk memfailkan Notis Rayuan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam menerusi Penghakiman bertarikh 8/12/2011 bagi Saman No: 10100-017-0348-2006 (Penghakiman Harta Sepencarian). Penghakiman bertarikh 20/1/2015 bagi Saman No: 10100-099-0073-2012 (Penghakiman Tambahan Harta Sepencarian) dan Penghakiman bertarikh 3/8/2016 bagi Saman No: 10100-017-0074-2012 (Penghakiman Lanjutan Harta Sepencarian) dalam tempoh empat belas (14) hari daripada

tarikh Perintah Kebenaran ini menurut Seksyen 238 dan/atau 244 dan/atau Seksyen 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- v] Kos di dalam kausa;
- vi] Lain-lain perintah atau relif yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan dan menyatakan tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon ini. Responden memohon agar mahkamah menolak permohonan ini kerana ianya tidak munasabah memandangkan kes induk telah berlalu terlalu lama dan permohonan ini tidak wajar di buat dalam satu permohonan bagi tiga kes yang berbeza. Responden juga menyatakan tindakan Pemohon ini adalah suatu penyalahgunaan proses dan mengelirukan mahkamah dan semata-mata mahu menyusahkan dan membebankan Responden.

Fakta Kes

[4] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri. Mereka telah berkahwin pada 31/8/1979 dan telah bercerai pada 10/8/2003 di Thailand dan telah disahkan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 5/8/2004. Hasil perkahwinan kedua-dua pihak, Pemohon dan Responden telah dikurniakan 6 orang anak.

[5] Responden telah menfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, dalam kes saman no. 10100-017-

0348-2006 (kes harta sepencarian) dan Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan penghakiman bertarikh 8/12/2011. Kemudian Responden membuat tuntutan kedua berkaitan harta sepencarian iaitu dalam kes saman no. 10100-099-0073-2012 (kes tambahan harta sepencarian) dan telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 20/1/2015.

Responden selanjutnya telah membuat satu lagi tuntutan iaitu kes saman no. 10100-017-0074-2012 (kes lanjutan harta sepencarian) dan Mahkamah telah putuskan pada 3/8/2016.

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan ketiga-tiga keputusan tersebut dan berhasrat untuk merayu tetapi tempoh memfailkan notis rayuan telah tamat. Oleh kerana kelewatan menfailkan notis rayuan di dalam tempoh yang diperuntukkan undang-undang maka Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh memfailkan notis rayuan ini pada 2/11/2017 dengan memohon suatu perintah sebagaimana diperanggan 2 di atas.

Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menfailkan notis rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. No. 3/2003*].

[8] Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk

Pemohon memfailkan Notis Rayuan ialah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah oleh pihak-pihak.

[9] Kami seterusnya merujuk kepada seksyen 238 Enakmen yang sama di mana peruntukan seksyen tersebut telah memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan sebagaimana permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[10] Di dalam kes seumpama ini, kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa diberikan. Terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budi bicara ini.

Kami bersetuju dengan garis panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain, JH 34 Bhg II [Jun 2012]* di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut. Kami tidak berhasrat mengulas faktor-faktor tersebut kerana ianya telah diulas di dalam kes-kes yang lain sebelum ini.

[11] Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak sebab atau alasan kelewatan yang telah diberikan Pemohon

untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?

Tempoh kelewatan

[12] Berdasarkan kepada kehendak undang-undang, tempoh untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan sepatutnya dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah. Berpandukan fakta yang ada di hadapan kami, Pemohon menyatakan tempoh kelewatan bagi kes saman no. 10100-017-0348-2006 (kes harta sepencarian) adalah selama enam (6) tahun, bagi kes saman no. 10100-099-0073-2012 (kes tambahan harta sepencarian) adalah selama dua (2) tahun dan kelewatan satu (1) tahun bagi kes saman no. 10100-017-0074-2012 (kes lanjutan harta sepencarian).

[13] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes yang dideposkan dalam Afidavit Pemohon. Pemohon menyatakan kelewatan memfailkan notis rayuan adalah kerana semasa prosiding kes saman no. 10100-017-0348-2006 (kes harta sepencarian) dan kes saman no. 10100-017-0074-2012 (kes lanjutan harta sepencarian), Pemohon tidak hadir dan tidak diwakili Peguam. Pemohon tidak menerima apa-apa kertas kausa dan tidak mengetahui tarikh-tarikh untuk hadir perbicaraan di Mahkamah.

[14] Berdasarkan kepada fakta itu, kami dapati bahawa Pemohon telah tidak mempunyai pengetahuan berkenaan Perintah/Penghakiman tersebut, dan kami bersetuju bahawa tarikh pengetahuan Pemohon terhadap Perintah tersebut adalah suatu tarikh yang wajar dan munasabah bagi apa-

apa tindakan undang-undang yang boleh dimulakan oleh Pemohon samada untuk menfailkan notis rayuan atau sebagainya.

Timbul persoalan bilakah tarikh spesifik pengetahuan Pemohon terhadap Perintah/Penghakiman itu? Dalam hal ini, kami mendapati di dalam afidavitnya, Pemohon tidak menyatakan tarikh sebenar penerimaan Pemohon terhadap perintah/penghakiman kes-kes tersebut. Justeru, kami tidak dapat memastikan bila bermulanya tarikh bagi pengiraan tempoh 14 hari untuk Pemohon menfailkan notis rayuan.

[15] Responden dalam Afidavit Jawapan mengakui kelewatan telah berlaku selama enam (6) tahun, dua (2) tahun dan satu (1) tahun terhadap permohonan Pemohon ini. Responden juga telah mendeposkan bahawa kelewatan-kelewatan ini adalah satu jangka masa yang sangat lama dan tidak munasabah untuk menfailkan notis rayuan.

[16] Walau bagaimanapun, tempoh-tempoh yang dinyatakan oleh Responden tersebut masih tidak tepat kerana kes diputuskan tanpa kehadiran Pemohon, maka sewajarnya tarikh sebenar perintah/penghakiman disampai serahkan kepada Pemohon ditunjukkan kepada kami bagi pengiraan tempoh 14 hari untuk failkan notis rayuan.

Faktor/Sebab kelewatan

[17] Setelah kami meneliti afidavit Pemohon, kami dapati Pemohon tidak menyatakan apa-apa sebab atau faktor kelewatan menfailkan notis rayuan terhadap Perintah/Penghakiman bertarikh 8/12/2011, 20/1/2015 dan 3/8/2016. Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa tempoh masa ini adalah lama dan ianya memprejudiskan Responden.

[18] Selain daripada alasan sebagaimana yang dinyatakan di dalam afidavit Pemohon berhubung tidak menerima apa-apa kertas kausa dan tidak mengetahui tarikh-tarikh untuk hadir perbicaraan di Mahkamah, kami tidak menjumpai sebarang alasan-alasan lain dan sebab-sebab kelewatan Pemohon menfailkan notis rayuan dalam tempoh yang sepatutnya untuk kami pertimbangkan.

[19] Apabila kelengahan itu disengajakan di dalam tempoh yang lama, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan sebab-sebab yang baik dan alasan kelewatan yang munasabah untuk kami mempertimbangkan permohonan ini.

[20] Suka kami ingatkan, tempoh masa yang telah ditetapkan dalam prosedur rayuan dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[21] Apabila sebab kelewatan selama enam (6) tahun, dua (2) tahun dan satu (1) tahun ini serta alasan kelewatan tidak dapat kami terima, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon.

[22] Berdasarkan dapatan-dapatan kami di atas, Pemohon telah tidak menyatakan apa-apa sebab berkaitan dengan tempoh dan alasan kelewatan memfailkan notis rayuan setelah Perintah harta sepencarian dikeluarkan di dalam afidavitnya. Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan ini telah menyebabkan hanya satu kesimpulan sahaja yang boleh kami buat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan permohonannya. Ianya telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Jamilah bt. Mohd. Jali lwn. Mohd. Ridzuan b. Lop Zainal Rashid* [kes no. 10000-077-002-2016, belum dilaporkan], yang telah memutuskan;

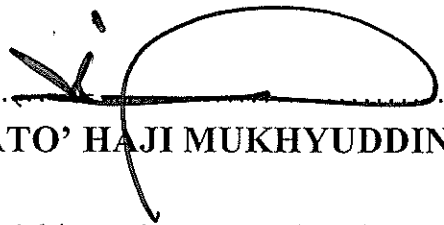
“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan dan Afidavit Pemohon serta Afidavit Jawapan Responden, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **Y.A. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.